

1501324-63.2020.8.26.0320
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 03/06/2022
... da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO, SUBSTITUIÇÃO POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - PRISÃO EM FLAGRANTE E
CONFISSÃO DA POSSE PARA USO - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO BEM LANÇADA, ESCORADA NOS
RELATOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO - APENAMENTO BRANDO - FOI RECONHECIDO O "TRÁFICO
PRIVILEGIADO" E A PENA FOI ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
2ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501324-63.2020.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501324-63.2020.8.26.0320
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de
Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -
2092860/2020 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 10949091 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 47/20/819 -
DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2092860 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 47/20/819 - DISE-
DEL.SEC.LIMEIRA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCAS MAROCHIDES FIRMINO

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

LUCAS MAROCHIDES FIRMINO, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, supostamente, no dia em 13 de abril de 2020, por volta das 16h44min, na Avenida Fausto Esteves dos Santos e imediações, Conjunto Residencial Victor D' Andrea, neste Município e Comarca de Limeira, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 11 (onze) porções de "cocaína".

Regularmente notificado (fl. 108), o réu apresentou defesa preliminar às fls. 112/113.

A denúncia foi recebida em 19 de outubro de 2021 (fls. 115/116).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado ao final.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pede a absolvição, por insuficiência probatória, realizando considerações subsidiárias acerca da pena (fls. 144/162).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão acusatória procede integralmente.

Presentes a materialidade e a autoria delitivas, a partir da prisão em flagrante (fl. 04), do Boletim de Ocorrência (fls. 14/16), do auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), do auto de constatação preliminar (fls. 19/21), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 77/79), mídia cujo "link" encontra-se à fl. 97, e da prova oral colhida em juízo.

De fato, a testemunha Policial Civil RICARDO ALFREDO COELHO, investigador de polícia, disse que o local é conhecido ponto de venda de drogas, sendo informado sobre a prática de tráfico no dia por um indivíduo em uma bicicleta. Chegando ao local, avistou o acusado realizando a venda para uma pessoa em um veículo "Jeep/Compass". O denunciado foi visto, ainda, pegando algo em um cano de água. Após, o acusado foi abordado, sendo apreendidas as drogas no referido cano. Com o réu, foi localizado dinheiro e um celular (mídia).

Nesse exato sentido foi o depoimento do Policial Civil Rafael Silva Varuzza (mídia).

Na delegacia, o acusado ficou em silêncio. Em juízo, por outro lado, disse que, em realidade, vendia roupas e, no dia dos fatos, havia recebido dinheiro pela venda. Confirmou que estava com uma bicicleta, e que não conhecia os policiais que o abordaram (mídia).

Note-se que o depoimento do réu se quedou absolutamente isolado no conjunto probatório colhido no bojo destes autos, destoando dos depoimentos dos policiais, bem como da filmagem ("link" de exibição à fl. 97), na qual se pode visualizar, nitidamente, o réu em uma bicicleta, entregando algo para uma pessoa em um veículo "Jeep/Compass".

Cumpre ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos policiais, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade.

Cediço, ainda, que não demonstrada nenhuma desavença entre os agentes públicos e o

réu, sendo pouco crível que incriminassem falsamente pessoas inocentes. A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado - Recurso não provido. (Apelação nº 0017447-66.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, Relator Desembargador LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, 13ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 15.12.2016)

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

De fato, a quantidade de drogas, seu modo de acondicionamento, as circunstâncias da prisão, bem como o relato dos policiais e a filmagem, são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de traficância.

Passo a dosar a pena, nos limites do artigo 68, do Código Penal.

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do CP, e 42, da Lei nº 11.343/2006 são favoráveis, logo fixo a pena-base no mínimo, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, malgrado se trate de réu primário, de bons antecedentes, denota-se que possui antecedentes infracionais na Vara da Infância e Juventude (fl. 26), inferindo-se que se dedicava ao tráfico desde a adolescência, por isso deixo de reconhecer a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tornando-se definitiva a reprimenda penal em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, ausentes elementos que permitam aferir a condição econômica do réu. Colaciona-se a seguinte jurisprudência acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - PRISÃO EM FLAGRANTE E CONFISSÃO DA POSSE PARA USO - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO BEM LANÇADA, ESCORADA NOS

RELATOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO - APENAMENTO BRANDO - FOI RECONHECIDO O "TRÁFICO PRIVILEGIADO" E A PENA FOI FIXADA COM BRANDURA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MINORANTE, DIANTE DO ENVOLVIMENTO ANTERIOR COM A PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS QUANDO ADOLESCENTE, MAS SEM RECLAMO MINISTERIAL, PERMANECE COMO FIXADA - REGIME FECHADO JUSTIFICADO - RECURSO DESPROVIDO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, ESGOTADAS AS IMPUGNAÇÕES ORDINÁRIAS NESTA CORTE DE JUSTIÇA. (TJSP; Apelação Criminal 1500249-80.2018.8.26.0571; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/04/2019; Data de Registro: 22/04/2019, g.n.)

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, a teor do artigo 33, do Código Penal, tendo em vista o montante de pena imposta, a primariedade e os bons antecedentes.

Incabíveis a substituição das penas privativas de liberdade e o sursis, porquanto não preenchidos os requisitos legais, dada a quantidade de pena e a gravidade em concreto do crime.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o réu LUCAS MAROCHIDES FIRMINO, devidamente qualificado, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato.

Tendo sido o réu beneficiado por decisão proferida em sede de "Habeas Corpus" (fl. 61), poderá responder em liberdade por este processo.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas, guardada quantidade suficiente para a contraprova, bem como determino a perda dos demais bens apreendidos em favor da União, revertidos ao Funad, a teor do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 91, inciso II, do Código Penal, cuidando-se de produtos evidentes do tráfico, já que o acusado não demonstrou sua origem lícita, ressalvados os direitos de terceiros de boa-fé, a serem apurados em expediente próprio, se o caso.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

P.I.C.

Limeira, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA